

MOHD AMIR BIN AHMAD
lwn
ZUBAIDAH BT YUSOFF

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tan Sri Dato' Setia Dr. Ibrahim Bin Lembut (Pengerusi), YA Datuk Aidi bin Moktar (Panel), YA Tuan Saarani bin Ismail pada 9 Oktober 2017 / 19 Muharram 1439H]

[Kes Rayuan Mal No. 10000-077-0004-2017]

Permohonan Melanjutkan Tempoh Memfailkan Alasan Rayuan berdasarkan seksyen 238(1) dan 141(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003.

Pegum Syarie Pemohon : Tiada

Pegum Syarie Responden : Noorafizah bt Abd Aziz dari Tetuan Norafizah Abd. Aziz & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

[1] Di dalam kes ini, Pemohon telah memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk :-

1.1] Kebenaran diberi untuk melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan Alasan Rayuan yang sepatutnya difailkan pada 27/12/2016.

1.2] Pemohon diberi kebebasan untuk menfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan.

FAKTA KES

[2] Kes ini adalah permohonan untuk melanjutkan tempoh masa menfailkan alasan rayuan dalam kes rayuan yang difailkan oleh Pemohon. Pemohon pada 15/08/2016 telah memfailkan Notis Rayuan kerana tidak berpuashati terhadap keputusan Y.A Hakim MTS dalam kes no. 10200-041-0224-2016 yang dibuat pada 08/08/2016.

[3] Kes 10200-041-0224-2016 adalah satu kes permohonan interlocutori bantahan awal yang difailkan oleh Pemohon bagi membatalkan saman yang difailkan oleh Responden dalam kes 10200-017-0020-2016 iaitu kes tuntutan harta sepencarian. Di dalam kes 10200-041-0224-2016 tersebut Y.A Hakim MTS telah memutuskan sebagaimana yang berikut:-

i) Mahkamah menolak permohonan interlocutori Pemohon (Defendan) untuk membatalkan keseluruhan tuntutan Responden (Plaintif) bagi menuntut harta sepencarian bagi hartanah di Plot BH58 Kampung Melayu Sri Kundang Selangor dan juga kini didaftarkan sebagai Lot PT3108, HSD 72629 Mukim Pekan Pengkalan Kundang Daerah Gombak.

ii) Mahkamah memerintahkan prosiding kes induk saman no. 10200-017-0020-2016 diteruskan dengan Pemohon (Defendan) menfailkan Pembelaan dalam tempoh 14 hari dari hari ini dan Responden bolehlah menjawab Penyata Pembelaan 14 hari selepas terima Penyata Pembelaan tersebut.

[4] Tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 15/08/2016 dan didaftarkan dengan no rayuan 10000-041-0060-2016. Berdasarkan permohonannya, Pemohon menyatakan bahawa beliau sepatutnya menfailkan alasan rayuan tersebut pada 27/12/2016. Namun begitu, Pemohon hanya mengambil Notis Pemberitahuan Nota Keterangan dan Alasan Penghakiman Telah Siap (Notis MS 30) pada 11/01/2017.

[5] Lanjutan dari itu, Pemohon telah memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh ini pada 17/01/2017 yang didaftarkan dengan no 10000-077-0004-2017.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Peruntukkan yang memberi kuasa kepada Mahkamah Rayuan Syariah bagi melanjutkan tempoh masa pemfailan Alasan Rayuan adalah subseksyen 238 (1), Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003 yang menetapkan sebagaimana yang berikut:-

“Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.”

[7] Peruntukkan tersebut adalah suatu peruntukkan yang memberi kuasa budibicara kepada Mahkamah untuk melanjutkan sesuatu tempoh dan dalam kes ini tempoh tersebut adalah pemfailan Alasan Rayuan yang dikatakan telah tamat pada 06/03/2013.

[8] Persoalannya, bilakah tarikh yang sepatutnya Pemohon perlu menfailkan Alasan Rayuannya? Seksyen 139(6) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003 menyatakan;-

139(6): *Sebaik sahaja salinan diperakui itu siap, Mahkamah hendaklah memberitahu Perayu dalam MS30.*

[9] Pemberitahuan bahawa Nota Keterangan dan Alasan Penghakiman telah siap hendaklah dibuat oleh Mahkamah kepada Perayu melalui Borang MS30. Apabila menerima Borang MS30 hendaklah mengemukakan alasan rayuannya dalam tempoh 14 hari kepada Pendaftar Mahkamah yang keputusannya dirayu. Seksyen 141(1) Enakmen Tatacara Mal (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan:

141(1): *Dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah seksyen 139(6), perayu hendaklah mengemukakan alasan rayuan dalam lima salinan kepada pendaftar Mahkamah yang terhadapnya keputusan rayuan itu dibuat yang dialamatkan kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu.*

[10] Penerimaan pemberitahuan di bawah seksyen 139(6) yang diperuntukkan dibawah subseksyen 141(1), adalah penerimaan MS30. Oleh itu adalah menjadi suatu yang material untuk melihat penerimaan MS30 oleh Perayu dalam menentukan tempoh yang masa yang dibenarkan bagi penfailan alasan rayuan.

[9] Adalah menjadi fakta yang tidak dipertikaikan bahawa Pemohon telah mengambil Borang MS30 di kaunter Mahkamah pada 11/1/2017. Maka pengiraan tempoh masa bagi Pemohon menfailkan alasan rayuannya adalah

bermula dari tarikh tersebut. Oleh itu, tempoh masa untuk Pemohon menfailkan alasan rayuannya adalah sehingga 25/1/ 2017.

[10] Di dalam kes ini, Pemohon telah menfailkan permohonan perlanjutan masa ini pada 17/1/2017 iaitu selepas enam (6) hari dari beliau menerima Borang MS30. Perayu telah menyangka tempoh untuk menfailkan alasan rayuan telah tamat pada 27/12/2016. Sedangkan tempoh sebenarnya masih belum tamat pada 17/1/2017.

[11] Oleh kerana tidak berlaku apa-apa kelewatan semasa penfailan permohonan ini, alasan-alasan yang dikemukakan tidak lagi relevan untuk kami pertimbangkan. Kami berpendapat Pemohon hendaklah dibenarkan untuk menfailkan alasan rayuannya.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Permohonan Pihak Pemohon DAN hujah-hujah kedua-dua belah pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

- [1] Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan Alasan Rayuan diterima.
- [2] Pemohon hendaklah menfailkan alasan rayuannya bagi kes 10000-041-0060-2016 dalam tempoh 14 hari dari tarikh hari ini.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

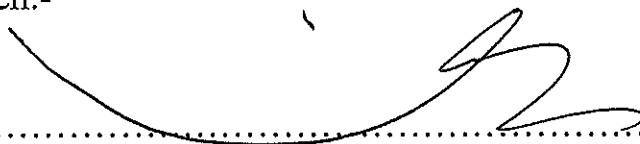
-
1. **Y.A.A. TAN SRI DATO' SETIA DR. IBRAHIM BIN LEMBUT**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **Y.A. DATUK AIDI B. MOKTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan.

Dipersetujui oleh:-



-
3. **Y.A TUAN SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan